

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2542/2533

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โจทก์

นายศรีสุกร์ เปาโรหิตย์ กับพวก

จำเลย

นายศรีสุกร์ เปาโรหิตย์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายณรงค์ชัย นิลกำแหง ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 58)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รื้อถอนอาคารที่สร้างผิดจาก
แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยรื้อถอนแผงคอนกรีตด้านหน้าอาคารหลังที่ 1 และหลัง
ที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.80 เมตรและรื้อถอนแผงกันสาด ด้านหน้า
อาคารหลังที่ 3 และหลังที่ 4 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 16.80 เมตร ตามรายงานการ
ปลูกสร้างอาคารเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 ออก กับให้รื้อถอนอาคารด้านหลัง
อาคารหลังที่ 1 หลังที่ 2 หลังที่ 3 และหลังที่ 4 ในส่วนที่คลุมทางเดินด้านหลังอาคาร
ทั้งสี่หลังซึ่งกว้าง 2 เมตร ตามรายงานการปลูกสร้างอาคารเอกสารท้ายฟ้อง
หมายเลข 8 ออก เพื่อให้เป็นที่ว่าง ด้านหลังของอาคาร 4 หลัง ให้กว้าง 2 เมตร ตาม
แบบที่ได้รับอนุญาต ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่รื้อถอนอาคารดังกล่าวให้โจทก์รื้อถอน
ได้เองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 โดยให้จำเลยที่
1 และที่ 2 เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนั้นให้โจทก์จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับ

ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56,55) จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่าง
อุทธรณ์(อันดับ 46)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ